



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SAMSUL ALS NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandokan, RT002, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, (KTP) atau Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo (bertempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa M. Samsul als Nyambek Bin Edi Joko Sasono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Penasihat Hukum di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2025 Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau seberat netto 15,522 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Harmoni
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi W 2473 NBL beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada saksi Susila Ningsih Binti Kita;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 100/ SIDOA/ Enz.2/ 05/ 2025 tanggal 6 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di depan kios Jl. Raya Lajuk, Ds. Lajuk Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya atau berat netto 15,522 gram**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan Saksi SUHARTONO yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar Kec. Tarik Kab. Sidoarjo yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- sehingga saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan Saksi SUHARTONO melakukan penyelidikan ke lokasi sesuai dengan laporan dari masyarakat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 wib, saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan SUHARTONO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) beserta rekan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO yang sedang mengisi bensin di depan kios di Jl. Raya Lajuk Ds. Lajuk Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi SUHARTONO kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang dimasukkan dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni yang disimpan oleh terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO dalam Jok Sepeda Motor Honda Beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL dan sebuah HP merk Samsung disimpan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO.
 - Bahwa terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO sudah dua kali mendapatkan/ menerima narkotika jenis sabu dari SHOLEHUDIN als. KAJI (DPO) yang pertama pada bulan Oktober 2023 menerima sabu sebanyak 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian Sidoarjo, yang Kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram yang diranjau di pinggir jalan Ds.Lajuk Kec Porong Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO mendapat upah dari Sdr. SHOLEHUDIN als. KAJI (DPO) berupa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi atau dipakai oleh terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO setelah selesai mengambil ranjauan.
 - Bahwa berdasarkan surat tanda nomor kendaraan bermotor No:09755188.D sepeda motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL yang digunakan terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu adalah milik saksi SUSILA NINGSIH BINTI KITA yang merupakan ibu terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02534/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, disimpulkan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 07483 - 07485/2025/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 15,522 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di depan kios Jl. Raya Lajuk, Ds. Lajuk Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram atau berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya atau berat netto 15,522 gram,** perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan Saksi SUHARTONO yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar Kec. Tarik Kab. Sidoarjo yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO sehingga saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan Saksi SUHARTONO melakukan penyelidikan ke lokasi sesuai dengan laporan dari masyarakat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 wib, saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan Saksi SUHARTONO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO yang sedang mengisi bensin di depan kios di Jl. Raya Lajuk Ds. Lajuk Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

- Bahwa saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH dan saksi SUHARTONO kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 16,41$ (enam belas koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang dimasukkan dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni yang disimpan oleh terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO dalam Jok Sepeda Motor Honda Beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL dan sebuah HP merk Samsung disimpan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa M. SAMSUL als. NYAMBEK BIN EDI JOKO SASONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan SHOLEHUDIN als. KAJI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02534/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, disimpulkan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 07483 - 07485/2025/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 15,522$ gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli bensin di kios tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono, bersama dengan AIPDA David Adi Saputro, S.H. dibawah pimpinan KOMPOL AZI PRATAS GUSPITU, S.H., S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi awalnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu disekitar Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dengan ciri-ciri sdr. M. Samsul Als Nyambek, menanggapi informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan akhirnya saksi melakukan upaya paksa pada terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang saat itu sedang mengisi bensin di kios tersebut, selanjutnya Saksi lakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang dikenakannya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan sita saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram yang berada di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



kotor 16,41 gram adalah terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono sendiri;

- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono bahwa dirinya menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diminta oleh sdr. Kaji mengambil sabu miliknya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 setelah di chat Whatsapp oleh sdr. Kaji. Setelah itu dirinya di chat WA oleh pengirim Sabu yang mengirimkan berupa sharelock dan foto lokasi yang berada di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapat sharelock dan foto lokasi tersebut berangkat ke lokasi tersebut, setelah menemukan letak sabunya yang berupa bungkus rokok merk Harmoni yang di dalamnya berisi beberapa bungkus berisi Sabu dan plastik klip. Setelahnya Sabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri sampai di rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah, Terdakwa M. Samsul memberitahukan sdr. Kaji bahwa Sabunya sudah berhasil diterima, lalu Terdakwa M. Samsul diminta untuk mencoba di bungkus klip kecil, lalu sabu tersebut dipakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah dirinya memakai Sabu, Sabu tersebut di simpan di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL.
- Bahwa tujuan terdakwa. M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono menerima Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan atas perintah sdr. Sholehudin als Kaji yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Sholehudin als Kaji pula, selanjutnya terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono diberikan upah memakai Sabu;
- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono mendapat upah berupa memakai sabu dari sdr. Sholehudin als Kaji setelah menerima Sabu tersebut pada tanggal 9 Maret 2024 dengan cara diranjau (ditaruh) di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji sudah sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada Oktober 2023 terdakwa diperintahkan menerima sabu 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian, Sidoarjo yang diambil bersama-sama. Kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



kotor 16,41 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa peran terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono adalah diperintahkan oleh Sdr. Sholehudin als Kaji untuk menerima sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji yang telah dibeli, setelah sabu tersebut diterima, oleh terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono di konsumsi sedikit sebagai upah dari Sdr. Sholehudin als Kaji, rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Sholehudin als Kaji namun belum sempat diserahkan dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi David Adi Saputro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli bensin di kios tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono, bersama dengan Suhartono dibawah pimpinan KOMPOL AZI PRATAS GUSPITU, S.H., S.I.K., M.H.;
- Bahwa Saksi awalnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu disekitar Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dengan ciri-ciri sdr. M. Samsul Als Nyambek, menanggapi informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan akhirnya saksi melakukan upaya paksa pada terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang saat itu sedang mengisi bensin di kios tersebut, selanjutnya Saksi lakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang dikenakannya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan sita saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram yang berada di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram adalah terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono sendiri;
- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono bahwa dirinya menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diminta oleh sdr. Kaji mengambil sabu miliknya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 setelah di chat Whatsapp oleh sdr. Kaji. Setelah itu dirinya di chat WA oleh pengirim Sabu yang mengirimkan berupa sharelock dan foto lokasi yang berada di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapat sharelock dan foto lokasi tersebut berangkat ke lokasi tersebut, setelah menemukan letak sabunya yang berupa bungkus rokok merk Harmoni yang di dalamnya berisi beberapa bungkus berisi Sabu dan plastik klip. Setelahnya Sabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri sampai di rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah, Terdakwa M. Samsul memberitahukan sdr. Kaji bahwa Sabunya sudah berhasil diterima, lalu Terdakwa M. Samsul diminta untuk mencoba di bungkus klip kecil, lalu sabu tersebut dipakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah dirinya memakai Sabu, Sabu tersebut di simpan di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL;

- Bahwa tujuan terdakwa. M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono menerima Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan atas perintah sdr. Sholehudin als Kaji yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Sholehudin als Kaji pula, selanjutnya terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono diberikan upah memakai Sabu;
- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono mendapat upah berupa memakai sabu dari sdr. Sholehudin als Kaji setelah menerima Sabu tersebut pada tanggal 9 Maret 2024 dengan cara diranjau (ditaruh) di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji sudah sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada Oktober 2023 terdakwa diperintahkan menerima sabu 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian, Sidoarjo yang diambil bersama-sama. Kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa peran terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono adalah diperintahkan oleh Sdr. Sholehudin als Kaji untuk menerima sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji yang telah dibeli, setelah sabu tersebut diterima, oleh terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono di konsumsi sedikit sebagai upah dari Sdr. Sholehudin als Kaji, rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Sholehudin als Kaji namun belum sempat diserahkan dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Ruslan Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya proses pengeledahan terhadap Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Ditrenarkoba Polda Jatim;
- Bahwa awalnya saat saksi berjualan pakan burung di pinggir Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang bersebelahan dengan lokasi tempat dilakukan penangkapan Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono lalu Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman/sipil yang berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh KOMPOL AZI PRATAS GUSPITU, S.H., S.I.K., M.H. dengan menunjukan Surat Perintah Tugas Lengkap untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan terhadap Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono di lokasi tersebut;
- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian pada saat berada di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas memukan barang bukti di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang dikenakannya;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan barang bukti terhadap Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono dan Terdakwa Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono mengakui bahwa barang Narkotika tersebut benar ditemukan terhadap dirinya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02534/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

Nomor : 07483 - 07485/2025/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 15,522 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada saat terdakwa sedang membeli bensin di kios;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo saat terdakwa sedang sendiri mengisi bensin lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas serta menunjukkan surat perintah tugas yang ternyata dari Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Selanjutnya saat melakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa sendiri mengaku menyimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram;
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau/ditaruh di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya terdakwa bawa ke rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahukan sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil diterima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba dibungkusan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan menggunakan tangan kanannya di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL;

- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Sholehudin als Kaji sejak tahun 2022 di Lapas Ponorogo saat sama-sama menjalani hukuman, lalu terdakwa keluar dari penjara Oktober 2023, lalu selang 5 hari terdakwa keluar dari Lapas Ponorogo terdakwa di ajak Sdr. Kaji untuk mengambil sabu miliknya bersama-sama dan memakai sabu bersama-sama pula;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Sholehudin als Kaji;
- Bahwa prosesnya terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram yang adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Kaji dengan nomor 083143050569, whatsapp terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil sabu miliknya di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, namun karena Terdakwa M. Samsul masih ada kerjaan terdakwa menundanya besok. Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Kaji kembali chat terdakwa melalui WA, namun baru terdakwa buka sekira pukul 07.30 WIB dengan pembicaraan, "jupuken saiki", lalu terdakwa menjawab, "iyo, tak jupuke," sekira pukul 08.15 WIB terdakwa dichat WA oleh Sdr. Kaji nomor pengirimnya, setelah itu sekira pukul 08.25 WIB pengirimnya chat WA terdakwa berupa sharelock dan foto lokasi yang berada di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapat sharelock terdakwa berangkat sendiri ke lokasi tersebut menggunakan motor, sesampainya di lokasi sesuai sharelock dan foto lalu terdakwa ambil di atas tempat sampah menggunakan tangan kanan yang berupa bungkus rokok merk Harmoni yang di dalamnya berisi beberapa bungkus berisi sabu dan plastik klip. Setelahnya sabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sampai di rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa memberitahukan Sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil di terima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba di bungkus klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa keluar rumah untuk beli bensin di Kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saat isi bensin terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang selanjutnya terdakwa M. Samsul ketahui Ditresnarkoba Polda Jatim, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa ketahui nantinya terdakwa diajak memakai sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa dan darimana Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji adalah memakai sabu yang terdakwa pakai di belakang rumahnya yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW 001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa diperintahkan menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada Oktober 2023 terdakwa diperintahkan menerima sabu 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian, Sidoarjo yang di ambil bersama-sama dan yang kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada tahun 2020 dengan Vonis 5 tahun 6 bulan di Lapas Sidoarjo

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan menjalani hukuman selama 3 tahun 3 bulan di Lapas Sidoarjo dan Lapas Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Harmoni;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi W 2473 NBL beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada saat terdakwa sedang membeli bensin di kios;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo saat terdakwa sedang sendiri mengisi bensin lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas serta menunjukkan surat perintah tugas yang ternyata dari Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Selanjutnya saat melakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa sendiri mengaku menyimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram;
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau/ditaruh di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya terdakwa bawa ke rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahukan sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil diterima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba dibungkuskan klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan menggunakan tangan kanannya di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Sholehudin als Kaji sejak tahun 2022 di Lapas Ponorogo saat sama-sama menjalani hukuman, lalu terdakwa keluar dari penjara Oktober 2023, lalu selang 5 hari terdakwa keluar dari Lapas Ponorogo terdakwa di ajak Sdr. Kaji untuk mengambil sabu miliknya bersama-sama dan memakai sabu bersama-sama pula;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Sholehudin als Kaji;
- Bahwa prosesnya terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram yang adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Kaji dengan nomor 083143050569, whatsapp terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil sabu miliknya di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, namun karena Terdakwa M. Samsul masih ada kerjaan terdakwa menundanya besok. Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Kaji kembali chat terdakwa melalui WA, namun baru terdakwa buka sekira pukul 07.30 WIB dengan pembicaraan, "jupuken saiki," lalu terdakwa menjawab, "iyo, tak jupuke," sekira pukul 08.15 WIB terdakwa dichat WA oleh Sdr. Kaji nomor pengirimnya, setelah itu sekira pukul 08.25 WIB pengirimnya chat WA terdakwa berupa sharelock dan foto

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



lokasi yang berada di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapat sharelock terdakwa berangkat sendiri ke lokasi tersebut menggunakan motor, sesampainya di lokasi sesuai sharelock dan foto lalu terdakwa ambil di atas tempat sampah menggunakan tangan kanan yang berupa bungkus rokok merk Harmoni yang di dalamnya berisi beberapa bungkus berisi sabu dan plastik klip. Setelahnya sabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sampai di rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa memberitahukan Sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil di terima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba di bungkus klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa keluar rumah untuk beli bensin di Kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saat isi bensin terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa M. Samsul ketahui Ditresnarkoba Polda Jatim, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa ketahui nantinya terdakwa diajak memakai sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa dan darimana Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji adalah memakai sabu yang terdakwa pakai di belakang rumahnya yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa diperintahkan menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada Oktober 2023 terdakwa diperintahkan menerima sabu 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian, Sidoarjo yang di ambil bersama-sama dan yang kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02534/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, disimpulkan bahwa barang bukti dengan:
 - Nomor: 07483 - 07485/2025/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 15,522 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada tahun 2020 dengan Vonis 5 tahun 6 bulan di Lapas Sidoarjo dan menjalani hukuman selama 3 tahun 3 bulan di Lapas Sidoarjo dan Lapas Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Setiap Orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat error in persona atas diri Terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menunjuk pada keadaan diri pelaku dalam melakukan perbuatannya apakah ada alas hak yang menjadi dasar pembenar atas perbuatan yang dilakukannya seperti misalnya mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, melawan hukum meliputi formil dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa "tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah "*Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh*". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada saat terdakwa sedang membeli bensin di kios;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo saat terdakwa sedang sendiri mengisi bensin lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas serta menunjukkan surat perintah tugas yang ternyata dari Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Selanjutnya saat melakukan pengeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti di dalam Jok Sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengaku menyimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 16,41 gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara diranjau/ditaruh di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya terdakwa bawa ke rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahukan sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil diterima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba dibungkuskan klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan menggunakan tangan kanannya di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal Sdr. Sholehudin als Kaji sejak tahun 2022 di Lapas Ponorogo saat sama-sama menjalani hukuman, lalu terdakwa keluar dari penjara Oktober 2023, lalu selang 5 hari terdakwa keluar dari Lapas Ponorogo ,terdakwa di ajak Sdr. Kaji untuk mengambil sabu miliknya bersama-sama dan memakai sabu bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa maksud tujuan terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. Sholehudin als Kaji;

Menimbang, bahwa proses terdakwa menerima barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram yang adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Kaji dengan nomor 083143050569, whatsapp terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil sabu miliknya di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, namun karena Terdakwa M. Samsul masih ada kerjaan terdakwa menundanya besok. Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Kaji kembali chat terdakwa melalui WA, namun baru terdakwa buka sekira pukul 07.30 WIB dengan pembicaraan, "jupuken saiki," lalu terdakwa menjawab, "iyo, tak jupuke," sekira pukul 08.15 WIB terdakwa dichat WA oleh Sdr. Kaji nomor pengirimnya, setelah itu sekira pukul 08.25 WIB pengirimnya chat WA terdakwa berupa sharelock dan foto lokasi yang berada di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapat sharelock terdakwa berangkat sendiri ke lokasi tersebut menggunakan motor, sesampainya di lokasi sesuai sharelock dan foto lalu terdakwa ambil di atas tempat sampah menggunakan tangan kanan yang berupa bungkus rokok merk Harmoni yang di dalamnya berisi beberapa bungkus berisi sabu dan plastik klip. Setelahnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



sabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sampai di rumah yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah terdakwa memberitahukan Sdr. Kaji bahwa sabunya sudah berhasil di terima, lalu terdakwa diminta untuk mencoba di bungkus klip kecil, lalu sabu tersebut terdakwa pakai sendiri di belakang rumah tanpa sepengetahuan siapa pun. Setelah terdakwa memakai sabu, sabu tersebut terdakwa simpan di dalam jok motor Honda Beat Nopol W 2473 NBL. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa keluar rumah untuk beli bensin di Kios mini Jalan Raya Lajuk, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saat isi bensin terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa M. Samsul ketahui Ditresnarkoba Polda Jatim, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor beat warna merah muda Nopol W 2473 NBL yang berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk Harmoni. Kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung berada pada saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa ketahui nantinya terdakwa diajak memakai sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa dan darimana Sdr. Sholehudin als Kaji membeli Narkotika tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji adalah memakai sabu yang terdakwa pakai di belakang rumahnya yang beralamat Dusun Pandokan, RT005, RW001, Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan menerima Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sholehudin als Kaji sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada Oktober 2023 terdakwa diperintahkan menerima sabu 0,5 gram yang diranjau di daerah Krian, Sidoarjo yang di ambil bersama-sama dan yang kedua pada tanggal 9 Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02534/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 07483 - 07485/2025/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 15,522 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada tahun 2020 dengan Vonis 5 tahun 6 bulan di Lapas Sidoarjo dan menjalani hukuman selama 3 tahun 3 bulan di Lapas Sidoarjo dan Lapas Ponorogo;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Harmoni;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi W 2473 NBL beserta kunci dan STNK yang telah disita dari terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono, maka dikembalikan kepada saksi Susila Ningsih Binti Kita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Samsul Als Nyambek Bin Edi Joko Sasono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,41 (enam belas koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Harmoni;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi W 2473 NBL beserta kunci dan STNKDikembalikan kepada saksi Susila Ningsih Binti Kita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2025/PN Sda



kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Muhammad Irfaul Izzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.